

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LONG THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH ĐỒNG NAI

Bản án số: 109/2025/HS-ST

Ngày: 29/5/2025.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Cảnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Nguyễn Văn Ngẫu- Cán bộ hưu trí.

+ Ông Trần Trọng Tâm- UVTV Huyện đoàn Long Thành.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: Ông Lê Viết Xuân- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 49/2025/TLST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2025/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số: 39/2025/HSST-QĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025; Thông báo về thời gian mở lại phiên tòa số: 91/2025/TB-TA ngày 06 tháng 5 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Phạm Nhật T, sinh ngày 13/02/2008 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi đăng ký thường trú: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nơi sinh sống: Ấp E, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 077208011195 cấp ngày 11/5/2022. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH; nghề nghiệp: Học sinh; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn H và bà Phạm Thị Thu P; bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo:

Ông Nguyễn Tấn H, sinh năm: 1983.

Địa chỉ: Tổ C, thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có mặt)

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Hoài T1- Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đ. (Có mặt)

- Bị hại: Ông Lê Đức T2 (đã chết)

Người đại diện hợp pháp: Anh Lê Đức T3, sinh năm: 1990.

Địa chỉ: Ấp T, xã L, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Trần Văn L, sinh năm: 1980.

Địa chỉ: Số D T, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. (Có mặt)

2/ Ông Ma Văn L1, sinh năm: 1988.

Địa chỉ: Số F, đường D, khu nhà ở công nhân, khu phố T, phường T, Thành phố D, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt)

3/ Công ty TNHH D1.

Trụ sở: Lầu 3, tòa nhà văn phòng số D P, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hồng A – Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu K, sinh năm: 1976.

Địa chỉ: Số A N, phường B, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Văn bản ủy quyền ngày 14/10/2024). (Có mặt)

4/ Ông Vũ Văn Đ, sinh năm: 1977.

Địa chỉ: Số D, tổ H, ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có mặt)

5/ Công ty TNHH MTV Đ1.

Địa chỉ: Số B, khu phố A, phường A, Thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tiêu N – Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc D, sinh năm: 1978.

Địa chỉ: Số B, khu phố I, phường A, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

(Văn bản ủy quyền ngày 10/10/2024). (Có mặt)

- Trường Cao đẳng C1 – nơi bị cáo đang học tập.

Đại chỉ: Quốc lộ E, xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Phạm Nhật T, sinh ngày 13/02/2008, không có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định. Khoảng 13 giờ 05 phút ngày 10/10/2024, T điều khiển xe mô tô biển số 72K1-6897 lưu thông ngược chiều trên làn đường số 04, Quốc lộ E theo hướng B đi Bà Rịa - Vũng Tàu đi đến trường Cao đẳng C1, tại xã L, huyện L để đi học. Khi T điều khiển xe mô tô trên đến km 31 + 650 thuộc xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai, T thấy xe ô tô đầu kéo biển số 51D-407.33 kéo theo rơ moóc biển số 51R-216.17 đang đỗ trên làn đường số 04, chiếm 01 phần đường nên T điều khiển xe mô tô trên đi ra phía bên ngoài làn đường số 04 thì va chạm với xe mô tô

biển số 72H1-279.20 do ông Lê Đức T2 điều khiển chở anh Trần Văn L lưu thông hướng ngược chiều, khiến anh T2 ngã sang làn đường số 03. Cùng lúc này, có xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R-021.70 do anh Vũ Văn Đ điều khiển đang lưu thông trên làn đường số 03 dẫn đến bánh sau bên phải của rơ mooc biển số 61R-021.70 cán qua người ông T2 tử vong, còn anh L thì bị thương nhẹ. Riêng Nguyễn Phạm Nhật T không bị té ngã nên không bị thương tích.

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường xác định: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường trải nhựa phẳng, có dây phân cách cứng giữa đường, phân chia đường thành hai chiều lưu thông riêng biệt, chiều đường nơi xảy ra tai nạn lưu thông hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu có 04 làn đường, đánh số theo thứ tự từ 01 đến 04, trong đó: 03 làn đường xe ô tô mỗi làn đường rộng 3m50, 01 làn đường xe mô tô và phương tiện khác rộng 4m00.

Lấy mép đường bên phải trên mặt đường Quốc lộ 51 theo hướng lưu thông Biên H1 đi Vũng Tàu làm mép đường chuẩn.

Lấy trụ điện số 158 thuộc ấp T, xã L, huyện L, bên trong mép đường chuẩn làm điểm mốc cố định.

Sau khi xảy ra tai nạn, hiện trường để lại các dấu vết và vị trí phương tiện được ghi nhận và mô tả như sau:

(1) Xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R-021.70: Dừng trên làn đường số 04, đầu xe hướng Vũng Tàu, đuôi xe hướng Biên Hòa, mép ngoài tâm trục bánh trước bên phải chiếu xuống mặt đường cách mép đường chuẩn là 0m60, khoảng cách từ tâm trục bánh sau cùng bên phải đến mép đường chuẩn là 0m60.

(2) Nạn nhân Lê Đức T2: Nằm ngửa trên làn đường số 3 và số 4 đầu nạn nhân quay ra dây phân cách cứng chệch hướng Vũng Tàu, chân nạn nhân quay vào mép đường chuẩn chệch hướng B.

- Đỉnh đầu nạn nhân cách mép đường chuẩn là 4m80.

- Chân trái nạn nhân cách mép đường chuẩn là 3m70.

(3) Xe mô tô biển số 72H1-279.20: Ngã nghiêng sang trái, nằm giữa làn đường số 3 và số 4, đầu xe hướng B, đuôi xe hướng Vũng Tàu.

- T4 trục bánh trước chiếu xuống mặt đường cách mép đường chuẩn là 4m20, cách đỉnh đầu nạn nhân (2) là 3m60.

- T4 trục bánh sau chiếu xuống mặt đường cách mép đường chuẩn là 4m00.

- T4 trục bánh sau chiếu xuống mặt đường cách mép ngoài tâm trục bánh sau cùng bên trái của xe ô tô (1) chiếu xuống mặt đường là 167m; Cách chân trái nạn nhân (2) là 1m00.

(4) Vết cày xe mô tô biển số 72H1-279.20: Đứt quãng nằm trên làn đường số 4, đầu vết cày hướng Biên Hòa, đuôi vết cày hướng Vũng Tàu và kết thúc tại vị trí gác để chân sau bên trái xe mô tô (3), chiều dài vết cày là 2m75.

- Đầu vết cày cách mép đường chuẩn là 3m65.
- Cuối vết cày cách mép đường chuẩn là 4m00.

(5) Xe ô tô đầu kéo biển số 51D-407.33 kéo theo rơmooc biển số 51R-216.17: Dừng trên làn đường số 4, đầu xe hướng Vũng Tàu, đuôi xe hướng B, toàn bộ mép ngoài cùng trục bánh xe bên phải nằm sát mép đường chuẩn.

- Mép ngoài tâm trục bánh trước bên trái xe ô tô (5) chiếu xuống mặt đường, cách tâm trục bánh sau xe mô tô (3) chiếu xuống mặt đường là 6m80.

- Mép ngoài tâm trục bánh sau cùng bên trái xe ô tô (5) chiếu xuống mặt đường cách tâm trục bánh trước xe mô tô (3) chiếu xuống mặt đường là 6m50.

(6) Xe mô tô biển số 72K1-6897: Đang dựng đứng trên làn đường số 4, đầu xe hướng B, đuôi xe hướng Vũng Tàu.

- T4 trục bánh trước chiếu xuống mặt đường cách mép đường chuẩn là 2m80, cách tâm trục bánh trước xe mô tô (3) chiếu xuống mặt đường là 2m10, cách mép ngoài tâm trục bánh sau cùng bên trái xe ô tô (5) chiếu xuống mặt đường là 4m70.

- T4 trục bánh sau chiếu xuống mặt đường cách mép đường chuẩn là 2m90, cách tâm trục bánh sau xe mô tô (3) chiếu xuống mặt đường là 2m30.

(7) Điểm mốc cách tâm trục bánh trước xe mô tô (3) chiếu xuống mặt đường là 12m70, cách mép đường chuẩn là 2m20.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 286/KLGĐTT-TTPYĐN ngày 04/11/2024 của Trung tâm pháp y Sở Y kết luận nguyên nhân tử vong của Lê Đức T2: Chấn thương đầu, mặt gây vỡ hộp sọ phức tạp, gãy toàn bộ xương hàm mặt, dập thoát tổ chức não ra ngoài.

Tại bản kết luận giám định số: 6818/KL-KTHS ngày 12/11/2024 của Phân viện KHHS tại thành phố Hồ Chí Minh, V – Bộ C2 kết luận dấu vết va chạm:

1. Không phát hiện dấu vết va chạm trên xe ô tô đầu kéo biển số 51D-407.33 kéo theo rơ mooc biển số 51R-216.17 với xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R- 021.70, xe mô tô biển số 72H1-279.20 và xe mô tô biển số 72K1-6897.

2. Không phát hiện dấu vết va chạm trên xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R- 021.70 với xe mô tô biển số 72K1-6897.

3. Xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R-021.70 va chạm với xe mô tô biển số 72H1-279.20 khi xe mô tô đã ngã trái xuống đường: Dấu vết trượt xước mặt ngoài má lốp bánh ngoài bên phải trục 4 xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R- 021.70 có chiều từ mặt lăn vào tâm bánh và ngược chiều quay tiến của bánh xe phù hợp dấu vết trượt xước, bám đất mặt lăn và má bên phải lốp bánh trước xe mô tô biển số 72H1-279.20 có chiều từ tâm ra mặt lăn. Vị trí va chạm trên mặt đường thuộc làn 3 Quốc lộ E (tính từ tim đường vào mép đường) theo hướng từ B đi Vũng Tàu.

4. Xe mô tô biển số 72H1-279.20 va chạm với xe mô tô biển số 72K1-6897: Dấu vết trượt xước, vỡ, in hằn, bám chất màu đen các chi tiết phía trước bên phải xe mô tô biển số 72H1-279.20 (vành bánh trước, phía dưới nhún trước, ốc đầu trục bánh trước, yếm chắn gió có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải) phù hợp dấu vết trượt xước, vỡ, bám chất màu trắng cong biến dạng các chi tiết phía trước bên phải xe mô tô biển số 72K1-6897 (ốp lốc máy, đạp phanh sau và đế chân trước có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải). Vị trí va chạm trên mặt đường thuộc làn 4 Quốc lộ E (tính từ tim đường vào mép đường) theo hướng từ B đi Vũng Tàu.

5. Khi xảy ra va chạm xe ô tô đầu kéo biển số 51D-407.33 kéo theo rơ moóc biển số 51R-216.17 đang dừng trên làn 4 Quốc lộ E; xe ô tô đầu kéo biển số 61C- 257.62 kéo theo rơ moóc biển số 61R- 021.70, xe mô tô biển số 72H1-279.20 đang chuyển động thẳng cùng chiều theo hướng B đi Vũng Tàu; xe mô tô biển số 72K1-6897 đang lưu thông theo hướng ngược lại so với xe mô tô biển số 72H1-279.20.

6. Bánh ngoài bên phải trục 4, trục 5 và trục 6 xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ moóc biển số 61R- 021.70 phù hợp cán qua nạn nhân.

7. Ngoài ra không phát hiện thấy dấu vết va chạm với phương tiện hoặc vật nào khác trên bốn phương tiện liên quan đến tai nạn.

8. Không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ moóc biển số 61R-021.70, xe mô tô biển số 72H1-279.20 và xe mô tô biển số 72K1-6897 khi xảy ra tai nạn.

Tại Cáo trạng số: 60/CT-VKSLT ngày 18 tháng 02 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T về tội danh, khung hình phạt, Điều luật áp dụng như Cáo trạng đã nêu, đồng thời đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54; Điều 65; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T mức án tù 24 (hai mươi bốn) tháng đến 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng. Đề nghị trả lại cho ông Vũ Văn Đ 01 giấy phép lái xe hạng D, FC, số: 770034000601, mang tên Vũ Văn Đ.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã mô tả, bị cáo không có ý kiến gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T đã khai nhận. Bị cáo không có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định. Vào lúc 13 giờ 05 phút

ngày 10/10/2024, tại km 31 + 650 thuộc xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai, bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 72K1-6897 lưu thông ngược chiều trên làn đường số 04, Quốc lộ E theo hướng B đi Bà Rịa - Vũng Tàu thì va chạm với xe mô tô biển số 72H1-279.20 do ông Lê Đức T2 điều khiển chở anh Trần Văn L lưu thông hướng ngược chiều, ông T2 té ngã sang làn đường số 03 thì bị xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo rơ mooc biển số 61R-021.70 do ông Vũ Văn Đ điều khiển đang lưu thông trên làn đường số 03 đã cán qua người ông T2 tử vong, anh L thì bị thương nhẹ, bị cáo không bị thương tích gì. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường cùng các chứng cứ khác được thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Hành vi của Nguyễn Phạm Nhật T điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định, đi không đúng chiều đường, phần đường quy định đã vi phạm khoản 9 Điều 8 và khoản 1, Điều 9 Luật giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết người, đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự như Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết người, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Vì vậy, mức án bị cáo nhận lãnh phải nghiêm.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Đã bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, còn xem xét cho bị cáo có nhân thân tốt, tại thời điểm phạm tội bị cáo là người dưới 18 tuổi (16 tuổi 07 tháng 27 ngày). Hiện tại, bị cáo T vẫn đang học tập tại Trường Cao đẳng C1 (có giấy xác nhận ngày 21/02/2025), bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Từ khi được tại ngoại đến nay, bị cáo chấp hành đúng theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo đồng thời ấn định một thời gian thử thách theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo.

Quan điểm và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về việc đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử và có căn cứ pháp luật nên chấp nhận.

Đối với phần trình bày của bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa.

Đối với Vũ Văn Đ khi xảy ra tai nạn, Đ điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo theo rơ mooc biển số 61R-021.70 lưu thông đúng tốc độ và đúng

phần đường, chiều đường, làn đường. Khi xe mô tô biển số 72H1-279.20 và xe mô tô biển số 72K1-6897 va chạm với nhau làm ông T2 ngã ra đường bị bánh xe sau bên phải rơ moóc biển số 61R-021.70 cán qua người gây tử vong. Đây là sự kiện bất ngờ nên không xem xét xử lý.

Đối với anh Trần Văn L, tai nạn xảy ra chỉ bị thương tích nhẹ và anh L có đơn từ chối giám định thương tích và không có yêu cầu gì.

[4] Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Người bào chữa cho bị cáo đã nêu nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời nêu các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đã bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khi phạm tội là người chưa thành niên, đại diện hợp pháp của bị hại có yêu cầu xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự khi phạm tội là học sinh, hiện tại bị cáo vẫn còn đang đi học. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ mức án cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo đã được Hội đồng xét xử xem xét.

[5] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều đảm bảo, phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng Hình sự, các văn bản tố tụng được tổng đạt hợp lệ và đầy đủ.

[6] Biện pháp tư pháp:

Về trách nhiệm dân sự: Đã bồi thường xong. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

Xử lý vật chứng:

- 01 xe ô tô đầu kéo biển số 61C-257.62 kéo rơ moóc biển số 61R-021.70, đã qua sử dụng cùng Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy chứng nhận kiểm định; 01 xe ô tô đầu kéo biển số 51D-407.33 kéo rơ moóc biển số 51R-216.17, cùng Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy chứng nhận kiểm định; 01 xe mô tô biển số 72H1-279.20, nhãn hiệu Honda Air Blade, số khung RLHJF6327HZ246053, số máy JF63E2295653, màu Xám đen. Giai đoạn điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L đã trả lại cho các chủ sở hữu.

- 01 Giấy phép lái xe hạng FC số: 740120004246, mang tên Ma Văn L1 và 01 xe mô tô biển số 72K-6897. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L đã chuyển theo hồ sơ đến Phòng PC08, Công an tỉnh Đ để xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với 01 giấy phép lái xe hạng D, FC, số: 770034000601, mang tên Vũ Văn Đ, không cần thiết phải tiếp tục tạm giữ. Do đó, trả lại cho ông Vũ Văn Đ.

(Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành đang tạm giữ tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/02/2025)

[6] Về án phí:

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự;

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 269, Điều 298, Điều 299, Điều 326, Điều 327, Điều 331, Điều 333 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự.

1- Về hình phạt:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện L, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Biện pháp tư pháp: Trả lại cho ông Vũ Văn Đ 01 giấy phép lái xe hạng D, FC, số: 770034000601, mang tên Vũ Văn Đ.

(Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành đang tạm giữ tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/02/2025)

2- Về án phí:

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3- Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Phạm Nhật T, người đại diện hợp pháp của bị cáo; Người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ./.

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Ngẫu Trần Trọng Tâm Nguyễn Tấn C

Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- VKS ND T. Đồng Nai;
- CQ CSĐT CA T. Đồng Nai;
- VKS ND H. Long Thành;
- Trại tạm giam, trại giam;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THADS huyện Long Thành;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Tấn Cảnh

